



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

יגאל עמרני
באמצעות ב"כ עו"ד עומר כהן
היוצרים 5, אור יהודה

נגד

הנתבעים:

1. שמעון קאשי
2. גילה חבוז קאשי
באמצעות ב"כ עו"ד חיים ינקוביץ'
דרך המוביל 9, כפר סבא

פסק דין

1. לפניי תביעה שהגיש הבעלים של דירה בבית משותף, נגד הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, לתיקון ליקויי רטיבות בדירת האחרת ולתיקון נזקים שנגרמו לדירת התובע בשל ליקויים אלה.

העובדות וההליך

2. התובע הינו הבעלים של דירה מספר 4, בבית ברחוב סמטת התבור 3 באלפי מנשה (להלן - "דירת התובע" ו"הבית", בהתאמה). הנתבעים הינם הבעלים של דירה מספר 6 בבית (להלן - "דירת הנתבעים"). הבית בנוי מ-6 קומות ובחלקו בצורה מדורגת, כך שמרפסת השמש בדירת הנתבעים ממוקמת מעל חלל הסלון וחדרי השינה בדירת התובע.

3. הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. בהתאם, חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), לרבות הוראת סעיף 77ג לחוק, מכוחה חל על הבית התקנון המצוי שבתוספת לחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. מוסכם על הצדדים, כי במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר 2017 ביצעו הנתבעים שיפוץ נרחב במרפסת השמש בדירתם, הממוקמת כאמור מעל דירת התובע.
5. ביום 7.6.2018 הגיש התובע התביעה דנן נגד הנתבעים, במסגרתה טען כי לאחר ביצוע השיפוץ בדירת הנתבעים החלה דירת התובע לסבול מנזקי רטיבות ונזילה של מי גשמים וכן מחורים עמוקים וסדקים בקירות הדירה. חרף פניות רבות של התובע לנתבעים, הם סירבו לתקן הליקויים בדירתם והנזקים שנגרמו בשל כך לדירת התובע.
6. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים טענת התובע, לפיה מקור הנזקים בדירתו הינו בליקויי רטיבות בדירתם. לדידם, דירות נוספות בבית הממוקמות בקומות גבוהות יותר מעל דירת התובע, עשויות להיות הגורם לנזקים אלה.
7. ביום 12.9.2018 התקיים דיון בתביעה בפני המפקחת על רישום מקרקעין (גב' טלי להב). במסגרתו מונה, בהסכמת הצדדים, מומחה מטעם המפקחת, מר דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק (להלן - "המומחה"), ליתן חוות דעת הן באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובע והדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה, הן באשר לעלות ביצוע תיקונים בדירת התובע לצורך השבת המצב לקדמותו.
8. ביום 6.11.2018 התקבלה בתיק המפקחת חוות דעת המומחה מיום 12.10.2018.
9. לאחר שהתקבלה חוות דעת המומחה, הודיעו הצדדים על הסכמה דיונית, לפיה יגיש כל צד סיכום טענותיו בכתב, על בסיסם יינתן פסק דין המפקחת.
10. בהחלטתי מיום 11.11.2018 נעתרתי לבקשה והורתי לצדדים מועדים להגשת סיכום טענותיהם בכתב. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם, ואלה עיקרן:

טענות התובע

11. לטענת התובע, מקור הרטיבות בדירתו הינו ליקויים בדירת הנתבעים. התובע סמך טענתו בממצאים שקבע המומחה בחוות דעתו, לפיהם ליקויים בדירת הנתבעים הם הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע. בהתייחס לליקויים ברכוש המשותף שקבע המומחה בחוות דעתו, טען התובע כי נזקי הרטיבות בדירתו החלו רק לאחר השיפוץ שביצעו הנתבעים במרפסת דירתם, וכי הנתבעים כלל לא טענו בכתב ההגנה כי מקור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנזקים בדירתו הינו ברכוש המשותף. בהתאם, עתר התובע להורות לנתבעים לבצע מלוא התיקונים הנדרשים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה.

12. אשר לנזקים בדירת התובע בשל ליקויי הרטיבות, טען התובע כי הנתבעים סירבו לפניותיו הרבות של התובע לבצע התיקונים הנדרשים בדירתם ובדירתו, וכי לפיכך נאלץ לתקן בעצמו הנזקים בדירתו. כך, כנתמך גם בחוות דעת המומחה אשר מצא כי התובע ביצע עבודות צבע בתקרת סלון הדירה ובתקרת חדר השינה בצד הדרומי. לטענת התובע, המומחה העריך עלות השבת המצב לקדמותו בחדר השינה בצד המזרחי בדירת התובע בסך של 3,500 ש"ח. בהתאם, טען התובע, יש לפסוק לטובתו פיצויים בגין ביצוע תיקונים מלוא התיקונים שנדרשו בדירה בסך של 15,000 ש"ח.

13. אשר להוצאות ההליך, עתר התובע לחיוב הנתבעים במלוא הוצאות ההליך הכוללות אגרת תביעה, חלקו של התובע בשכר טרחת המומחה וכן שכר טרחת עורך דין.

טענות הנתבעים

14. לטענת הנתבעים, בתחילת השנה הם ביצעו בדירתם שיפוץ, לצורך שיפור נראות מרפסת השמש וכדי לוודא כי היא אטומה לחדירת מי גשמים. במהלך גשמי סתיו-חורף 2018 החל התובע להתלונן בפני הנתבעים על רטיבות במספר מוקדים בדירתו. הנתבעים ביצעו בדיקות מטעמם ולא מצאו כי מקור הרטיבות בדירתם. לאחר קבלת כתב התביעה, פנו הנתבעים לחברת הביטוח המבטחת את דירתם, אשר שלחה נציג שמצא כי מקור הנזילה בדירת התובע הינו "בקומות שמעל הנתבעים". התובע לא פעל לבדוק הגורם האמיתי לנזילות לדירתו ותבע הנתבעים בלבד, בהתעלם מאחריות יתר בעלי הזכויות בבית. עוד נטען, כי קודם להגשת התביעה ובמהלכה ביצע התובע שיפוץ נרחב בדירתו, בין היתר כתוצאה מנזילות שדירתו גרמה לדירה שמתחתיו.

15. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי בהתאם לחוות דעת המומחה, הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע הינם הרכוש המשותף, דירת הנתבעים ודירת התובע. בהתייחס לרכוש המשותף, טענו הנתבעים כי למבנה הבית "השפעה קריטית ומשמעותית" על נזקי הרטיבות בדירת התובע, ועוצמת ההתנתקויות של המרכיבים הטרומיים בבית מהווה הגורם העיקרי לחדירת מי גשמים לדירת התובע. בהקשר זה, טענו הנתבעים כי אף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/326/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירתם החלה לסבול לאחרונה מנזקי רטיבות שמקורם ברכוש המשותף כתוצאה משיטת הבניה. בהתייחס לליקויים בדירתם, טענו הנתבעים כי הם ביצעו העבודות במרפסת השמש בדירתם באופן מיומן ומקצועי, וכי מוקדים המהווים מקור לנזקי הרטיבות בדירת התובע, כמפורט בחוות דעת המומחה, אינם הגורם לרטיבות המהותית בדירתו. אשר לדירת התובע, טענו הנתבעים כי אף היא מהווה מקור לנזקי הרטיבות, שכן האיטום הלקוי מצנרת שני מנועי המזגנים, כמצוין בחוות דעת המומחה, מצוי בדירת התובע.

16. בהתאם, טענו הנתבעים, כי חלקם בנזקי התובע, אם בכלל, הינו הקטן מבין מכלול "הגורמים הפוטנציאליים" לנזקי הרטיבות בדירת התובע. עוד נטען כי התובע ניהל התביעה בחוסר תום לב מוחלט, בין היתר במטרה לעשות עושר ולא במשפט. לפיכך, יש לדחות התביעה ולחייב התובע בהוצאות הנתבעים.

דיון והכרעה

17. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

18. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעל דירה בבית משותף (לרבות בית שטרם נרשם כבית משותף, כבענייננו) לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. בבחינת מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה האחרת ובעל הדירה לא פעל לתיקון הליקוי. חובה מוחלטת זו החלה על בעל דירה הינה ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו **דיני קניין - בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין **יסודות והלכות דיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים** (תשס"א-2001), עמוד 160).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. אוסיף, כי חובה זו מתיישבת עם החובה המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף לנהוג בתום לב ובהגינות, בעשותו שימוש בזכויותיו הקנייניות בדירה וברכוש המשותף, כפי שמצונו גם הוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין, בקבעה לאמור:
"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר."

20. לנוכח טענות התובע בדבר נזקי רטיבות בדירתו שמקורם בליקויים בדירת הנתבעים, מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, בהסכמת הצדדים, לחוות דעתו, כאמור, הן באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובע והדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה, הן באשר לעלות ביצוע תיקונים בדירת התובע לצורך השבת המצב לקדמותו.

21. המומחה ביקר בדירות הצדדים ביום 8.10.2018. בהתייחס לממצאי בדיקתו, קבע המומחה בחוות הדעת כי "בהדמיה טרמית דירת התובע הודגמו כתמי רטיבויות יבשים במוקדים הבאים: תקרת סלון (הממוקם תחת מרפסת שמש דירת הנתבע); בקרן קיר עם תקרת חדר שינה הפונה לצד דרום מזרחי (תחת מרפסת שמש דירת הנתבע)". עוד קבע המומחה כי "בהדמיה טרמית דירת התובע הודגמו כתמי רטיבות פעילים בתקרת חדר שינה דרומי (תחת חדר רחצה דירת הנתבעים)".

22. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת כי המקור לרטיבות בדירת התובע הינו הן בדירת הנתבעים הן ברכוש המשותף.

בהתייחס לדירת הנתבעים מצא המומחה הליקויים כדלקמן: חדירת מים עקב איטום לקוי מצנרת שני מנועי מזגנים בקיר המרפסת הדרום-מזרחי, החודרים אל הדירה דרך קיר טרומי; חדירת מים עקב איטום לקוי מצנרת חדשה לניקוז מרפסת שמש (צד מזרחי ומערבי), העוברת מרצפת מרפסת השמש אל קולטן פח חיצוני דרך קיר טרומי חיצוני שלא נאטם לאחר העברת הצנרת החדשה; וחדירת מים סביב שוקת ניקוז מקלחון עקב איטום לקוי.

בהתייחס לרכוש המשותף מצא המומחה הליקויים כדלקמן: חדירת מים עקב בלאי איטום תפרים בין אלמנטים טרומיים בקירות חיצוניים ובמעקות; וחדירת מים עקב נתק בין מעקה מרפסת שמש הצד המזרחי לבין הקיר החיצוני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. המומחה הוסיף והתייחס בחוות דעתו לדרכים המומלצות על ידו לפתרון הליקויים, לביצוע בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, וכן העריך עלות התיקונים הנדרשים להשבת מצב דירת התובע לקדמותו.

24. בסיכום טענותיהם בכתב העלו הצדדים השגות נגד חוות דעת המומחה; התובע באשר לממצאי חוות הדעת המומחה לפיהם מקור הרטיבות בדירת התובע הינו גם בליקויים ברכוש המשותף, הנתבעים באשר לממצאי חוות הדעת המומחה לפיהם מקור הרטיבות בדירת התובע הינו גם בליקויים בדירתם.

25. אני רואה ממש בהשגות שהעלו הצדדים נגד חוות דעת המומחה, משנטענו ללא ביסוס ותימוכין, ואף מן הטעם שהצדדים לא ביקשו לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקור אותו על חוות דעתו.

בתוך כך, אין בידי לקבל טענת התובע כי לנוכח עיתוי הופעת כתמי הרטיבות בדירתו - לאחר ביצוע השיפוץ בדירת הנתבעים - שגה המומחה בקבעו כי הנזקים מקורם גם בליקויים ברכוש המשותף. קביעת המומחה הינה עניין שבמומחיות, אשר לא נסתרה על ידי התובע. מכל מקום, מושכלות יסוד הן כי אין די בסמיכות זמנים למופע הנזק כדי להקים אחריות לתיקונו, משנדרשת גם הוכחת הקשר הסיבתי בין התנהגות המזיק לבין הנזק. ודוק.

בדומה, אין בידי לקבל טענות הנתבעים, לפיהן הליקויים בדירתם אינם הגורם ל"רטיבות מהותית" (כלשונם) בדירת התובע, כי אחד הממצאים שנקבעו בחוות דעת המומחה מקורו בדירת התובע, וכי "חלקו של התובע הינו החלק הגדול ביותר לגרימת הרטיבות". טענות אלה אינן נתמכות בחוות דעת המומחה המוסכם, ולא הוכחו על ידי הנתבעים בראיות אחרות.

26. אוסיף כי בהתאם להלכה הפסוקה, משמונה מומחה מטעם בית המשפט (ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין), הרי שרק בנסיבות חריגות יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה. כך, כפי שחזרה ושנתה כבוד השופטת י' וילנר בפסק הדין שניתן בע"א 8329/16 טרנס אטלס בע"מ נ' אליהו פרחי בדי ריפוד בע"מ, פורסם ב"נבו", פסקה 18 (4.6.2018), בקבעה לאמור: "סטייה מחוות דעתו של מומחה הממונה מטעם בית המשפט ומהווה ידו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הארוכה, תיעשה במשורה, במקרים חריגים ומנימוקים כבדי משקל. " (ראו גם: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי, פורסם ב"נבו", פסקה 4 ((31.12.1988)).

27. כאמור, לא באו בפניי כל נימוקים המצדיקים סטייה מחוות דעת המומחה. מצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, ולפיכך הנני לאמצה, ולקבוע כי הרטיבות בדירת התובע נגרמה בשל ליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף.

28. אשר על כן, ובהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, הנני להורות לנתבעים לבצע בדירתם עבודות לתיקון הליקויים, כמפורט בחוות דעת המומחה, כדלקמן:

א. ביצוע איטום למעבר צנרת המיזוג בקיר הדרומי במרפסת שמש, למניעת חדירת מים.

ב. ביצוע איטום למעבר צנרת ניקוז מרפסת שמש בצד המערבי ובצד המזרחי, ממרפסת השמש אל קולטן פח חיצוני, למניעת חדירת מים אל מתחת פני הריצוף של מרפסת השמש.

ג. ביצוע חריצת ממשק רצפת מקלחון עם שוקת ניקוז המקלחון ויישום איטום מתאים.

ד. בסיום ביצוע העבודות בסעיפים א'-ג', ביצוע מבחני התזה והצפה לבדיקת תקינות, ומיגור הליקויים.

29. כל העבודות דלעיל יבוצעו בהתאם להוראות התקן הישראלי, בפיקוח של מומחה איטום ובכפוף למפרט חומרים ועבודות, שיאושר על ידי המומחה בתחום האיטום. ביצוע העבודות יושלם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. בהתייחס למבחני התזה והצפה, רשאי מומחה האיטום לקבוע מועד אחר לביצוען, ככל שנדרש על פי שיקול דעתו המקצועי, אשר לא יעלה על חלוף 3 חודשים ממועד ביצוע העבודות בסעיפים א'-ג' לעיל.

30. אוסיף, כי המומחה עמד בחוות דעתו על ליקויים ברכוש המשותף, הגורמים אף הם לנזקי הרטיבות בדירת התובע, והדרכים המומלצות לתקנם. התובע לא עתר בבקשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתיקון כתב התביעה ולצירוף נציגות הבית כנתבעת נוספת בתביעה. עם זאת, ברי כי לצורך מיגור מלוא נזקי הרטיבות בדירת התובע, יש הכרח בתיקון מלוא הליקויים עליהם עמד המומחה בחוות דעתו, לרבות ליקויים ברכוש המשותף. לפיכך, על התובע לפעול בעניין זה מול נציגות הבית ולקדם עמה ביצוע תיקונים כנדרש.

31. אשר לתיקון הנזקים בדירת התובע והשבת המצב לקדמותו, קבע המומחה בחוות דעתו כי אלה כוללים ביצוע עבודות צבע בלבד. עוד מצא המומחה כי התובע ביצע עבודות אלה בתקרת סלון דירתו ובתקרת חדר השינה בצד הדרומי. לנוכח העבודות שביצע התובע, כאמור, נותר לתקן את תקרת חדר השינה בצד המזרחי, המצויה מתחת לחדר הרחצה בדירת הנתבעים. המומחה העריך עלות ביצוע עבודות הצבע, לרבות בחדר השינה בצד המזרחי, בסך של 3,500 בתוספת מע"מ.

32. בתמונות שצירף התובע לכתב התביעה, עובר לביצוע התיקונים בתקרת סלון דירתו ובתקרת חדר השינה בצד הדרומי, ניתן היה להיווכח בנזקים קשים העולים כדי סדקים ניכרים בתקרה, קילופי טיח וצבע ורטיבות ממושטת בחללים נרחבים בתקרת דירת התובע.

33. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים בעניין זה, וכן לתרומתם של הליקויים ברכוש המשותף לנזקי הרטיבות בדירת התובע, הנני לחייב הנתבעים לשלם לתובע סך של 3,000 ש"ח, המשקפים חלקם בעלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע והשבת מצבה לקדמותו.

34. אשר לפסיקת הוצאות, כלל הוא בדין הישראלי, כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541). עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי השיעור הראוי של הוצאות המשפט שיש לפסוק לחובת בעל דין שהפסיד בדינו הוא הוצאות ריאליות, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, ובהתחשב במכלול נסיבות העניין (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 615, 600 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בעניין זה, על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה, ובהתחשב בהוצאות התובע, כפי שהוכחו על ידו, אני מחייבת הנתבעים בתשלום הוצאות התובע, בסך של 3,500 ש"ח, הכוללות שכר טרחת עורך דין. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. לאחר מועד זה, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה.
ניתן היום, י' שבט תשע"ט, 16 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה